

DIREITO PENAL MILITAR

APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR

CPM ARTS. 1º A 28 • LEI NO TEMPO • TEMPO/LUGAR • EXTRATERRITORIALIDADE • LEI 14.688/2023



DIREITO PENAL MILITAR • AULA 01

DIA 18 | 6ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



LEGALIDADE E LEI NO TEMPO

A parte geral começa parecida com o CP - mas tem peculiaridades

1. Legalidade, abolitio criminis e lei mais benigna

Não há crime militar sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia cominação. Se lei posterior deixa de considerar o fato crime, cessam a execução e os efeitos penais da condenação. Lei posterior mais favorável retroage, inclusive após trânsito em julgado.

EXEMPLO Lei nova elimina o tipo militar: a execução da pena não continua só porque a sentença já transitou.

BIZU 95+ LEX MITIOR retroage; ABOLITIO elimina incriminação e efeitos penais.

PEGADINHA Afirmar que trânsito em julgado impede aplicação da lei penal militar mais benigna.

2. Lei excepcional ou temporária

A lei excepcional ou temporária continua regendo o fato praticado durante sua vigência mesmo após terminar o período ou cessarem as circunstâncias que a determinaram. É a ultratividade prevista no art. 4º do CPM.

EXEMPLO Crime praticado no último dia de uma lei temporária continua submetido a ela, mesmo que o julgamento seja posterior.

BIZU 95+ TEMPORÁRIA/EXCEPCIONAL = ultrativa para o fato ocorrido durante a vigência.

PEGADINHA Aplicar automaticamente abolitio só porque a lei temporária expirou.

Q01 BANCO PMAL • Direito Penal Militar

Um militar praticou crime sob lei temporária, mas o julgamento ocorreu depois do fim da vigência. O agente responderá segundo a lei temporária, em razão de sua ultratividade.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



TEMPO E LUGAR DO CRIME

Dois artigos, duas lógicas

3. Tempo do crime - teoria da atividade

O art. 5º considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado ocorra depois. Isso influencia idade, vigência da lei e outros marcos jurídicos.

EXEMPLO Disparo ocorre hoje e morte dias depois: para o tempo do crime, considera-se o momento da conduta.

BIZU 95+ TEMPO = AÇÃO/OMISSÃO.

PEGADINHA Usar a data do resultado como regra.

Q02 BANCO PMAL • Simulado de Fixação 03

A lei penal militar adota, quanto ao tempo do crime, a teoria da atividade, considerando-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

4. Lugar do crime - atividade + resultado

No art. 6º, considera-se praticado o fato onde se desenvolveu a atividade criminosa, total ou parcialmente, inclusive participação, e também onde o resultado se produziu ou deveria produzir-se. No crime omissivo, considera-se o lugar em que a ação omitida deveria ter sido realizada.

EXEMPLO A conduta começa em um local e o resultado ocorre em outro: ambos podem integrar o lugar do crime.

BIZU 95+ LUGAR = atividade + resultado. OMISSÃO = onde devia agir.

PEGADINHA Afirmar que o CPM adota exclusivamente o local do resultado.

Q03 BANCO PMAL • Simulado de Fixação 03

Para a definição do lugar do crime, o CPM adota exclusivamente a teoria do resultado, considerando praticado o delito apenas onde o resultado se produziu.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



TERRITÓRIO E EXTERIOR

Aqui o CPM é muito mais amplo que o Código Penal comum

5. Extraterritorialidade militar ampla

O art. 7º aplica a lei penal militar ao crime cometido no todo ou em parte no Brasil ou fora dele, sem prejuízo de tratados e regras internacionais, mesmo que o agente esteja sendo processado ou já tenha sido julgado pela justiça estrangeira.

EXEMPLO Crime militar praticado em missão no exterior pode continuar sujeito ao CPM brasileiro.

BIZU 95+ CPM: extraterritorialidade ampla - não importe as condições do art. 7º do Código Penal comum.

PEGADINHA Exigir entrada do agente no Brasil, dupla tipicidade ou outras condições do CP comum.

Q04 BANCO PMAL • Simulado de Fixação 03

A lei penal militar pode ser aplicada a crime cometido fora do território nacional, ainda que o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

6. Território nacional por extensão e conceito de navio

Aeronaves e navios brasileiros sob comando militar ou militarmente utilizados/ocupados por ordem legal são extensão do território para o CPM, onde quer que estejam, mesmo se de propriedade privada. Para o Código, “navio” é toda embarcação sob comando militar.

EXEMPLO Embarcação privada requisitada e sob comando militar pode ser alcançada pela regra de extensão.

BIZU 95+ NAVIO no CPM = embarcação SOB COMANDO MILITAR.

PEGADINHA Definir navio apenas por tamanho, finalidade ou localização.

Q05 BANCO PMAL • Direito Penal Militar

Para efeito do CPM, considera-se navio toda embarcação dentro do território nacional, ainda que não esteja sob comando militar.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



EFEITOS INTERNACIONAIS E PRAZOS

Pontos curtos com alta chance de pegadinha

7. Pena cumprida no estrangeiro

Quando o mesmo crime gera pena cumprida no exterior, a pena estrangeira atenua a imposta no Brasil quando forem diversas ou é computada quando forem idênticas.

EXEMPLO Penas da mesma natureza: o tempo já cumprido é computado; penas diversas: a anterior atenua.

BIZU 95+ DIVERSAS = atenua. IDÊNTICAS = computa.

PEGADINHA Inverter as duas consequências.

Q06 BANCO PMAL • Direito Penal Militar

A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

8. Contagem de prazo e infração disciplinar

No CPM, o cômputo dos prazos inclui o dia do começo. Além disso, o próprio Código afirma que não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Crime militar e transgressão disciplinar não são a mesma categoria.

EXEMPLO Prazo penal militar iniciado dia 10 inclui o próprio dia 10 no cômputo, conforme art. 16.

BIZU 95+ CPM: inclui o DIA DO COMEÇO. E art. 19 separa infração disciplinar do crime.

PEGADINHA Importar automaticamente regra processual de contagem de prazo para o art. 16 do CPM.



ATUALIZAÇÕES 2023

Lei 14.688/2023 na parte geral

9. Militares estrangeiros, reserva/reformado e defeito de incorporação

A Lei 14.688/2023 atualizou dispositivos da aplicação do CPM. Militar estrangeiro em comissão ou estágio em instituição militar fica sujeito à lei penal militar brasileira, ressalvados tratados.

Reserva/reformado empregado na administração militar equipara-se ao ativo. Defeito de incorporação ou matrícula não afasta o CPM, salvo se alegado ou conhecido antes do crime.

EXEMPLO Militar reformado que passa a atuar empregado na administração militar recebe equiparação legal para esse efeito.

BIZU 95+ 2023 mexeu em conceitos e equiparações: cuidado com material antigo.

PEGADINHA Estudar literalidade pré-2023 sem conferir texto compilado.

10. Conceitos legais úteis - sem antecipar o art. 9º

O CPM ainda define “militar” para seus efeitos, equipara autoridade com função de direção ao comandante, atualiza o conceito de superior e trata brasileiros que perderam a nacionalidade como estrangeiros para efeitos do Código. O enquadramento detalhado dos crimes militares em tempo de paz ficará para a Aula 03.

EXEMPLO Autoridade com função de direção pode ser equiparada ao comandante para incidência de tipos e regras do CPM.

BIZU 95+ Não confunda esta aula de APLICAÇÃO com a classificação completa do crime militar do art. 9º.

PEGADINHA Avançar para crimes militares em tempo de paz sem dominar tempo, lugar e alcance espacial.

ATENÇÃO O art. 23 atual do CPM traz a equiparação ao comandante. Bancos antigos ou comentários desatualizados podem citar numeração anterior/incorreta; use sempre o texto compilado.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - CERTO

A lei temporária/exceptional é ultrativa para o fato praticado durante sua vigência, conforme art. 4º do CPM.

QUESTÃO 02 - CERTO

O CPM adota a teoria da atividade para o tempo do crime: momento da ação ou omissão.

QUESTÃO 03 - ERRADO

O art. 6º considera tanto o local da atividade quanto o do resultado; não usa exclusivamente a teoria do resultado.

QUESTÃO 04 - CERTO

O art. 7º prevê alcance extraterritorial amplo, inclusive se houver processo ou julgamento estrangeiro.

QUESTÃO 05 - ERRADO

Para o CPM, “navio” é toda embarcação sob comando militar. Estar no território nacional, sozinho, não satisfaz a definição.

QUESTÃO 06 - CERTO

É a regra do art. 8º: penas diversas atenuam; penas idênticas são computadas.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Legalidade + retroatividade benigna; temporária é ultrativa; tempo = atividade; lugar = atividade + resultado; art. 7º tem extraterritorialidade ampla; navio = sob comando militar; pena estrangeira: diversas atenua, idênticas computa; prazo inclui dia do começo.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código Penal Militar, arts. 1º a 28, texto compilado do Planalto, inclusive alterações da Lei 14.688/2023; banco PMAL 2026 e Simulado de Fixação 03 de Direito Penal Militar.

DIA 18 • AULA 01 CONCLUÍDA

Feche o material e tente repetir os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.